

AÇÃO PENAL 451 ALAGOAS

RELATOR	: MIN. ROBERTO BARROSO
REVISOR	: MIN. CELSO DE MELLO
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU(É)(S)	: FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO
ADV.(A/S)	: DJALMA TAVARES DA CUNHA MELLO NETO
ADV.(A/S)	: FERNANDO NEVES DA SILVA
ADV.(A/S)	: TATIANA ZENNI DE CARVALHO
RÉU(É)(S)	: EUCLYDES AFFONSO DE MELLO NETO
RÉU(É)(S)	: ANA LUIZA COLLOR DE MELLO
RÉU(É)(S)	: LEOPOLDO AFFONSO COLLOR DE MELLO
ADV.(A/S)	: DJALMA TAVARES DA CUNHA MELLO NETO E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: LEDA MARIA DE MELLO COIMBRA
ADV.(A/S)	: HENRIQUE CÉSAR MOURÃO E OUTRO(A/S)

DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de Fernando Collor de Mello, Euclides Affonso de Mello Neto, Ana Luiza Collor de Mello e Leopoldo Affonso Collor de Mello pela prática, em tese, de crime de natureza tributária apurado no Processo Administrativo Fiscal 10.410.002.113/2001-61. Segundo a denúncia, os réus, responsáveis pela empresa Rádio Clube de Alagoas Ltda, CNPJ 12.347.589/0001-88, deixaram de recolher imposto de renda retido na fonte incidente sobre a remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica, de fevereiro de 1996 a dezembro de 2000 e imposto de renda retido na fonte decorrente da distribuição de lucros referente ao ano calendário de 1995 (fls. 03/05, vol. 1). De acordo com a peça acusatória, os acusados teriam incidido no art. 11, “a”, da Lei nº 4.357/64 e no art. 2º, II, da Lei no. 8.137/90.

Recebida a denúncia em 21.12.2004 (fls. 493, vol. 2) pelo Juízo da 4a. Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, os réus foram citados e foi dado início à instrução criminal. Com a diplomação de Fernando Collor de Mello no cargo de Senador da República, houve declínio de competência para o Supremo Tribunal Federal (fls. 839/842 e 846). Em 30.06.2009 (fls. 1265/1266), o Relator originário, Min. Joaquim

Barbosa suspendeu a ação penal, diante da demonstração de que o crédito fiscal fora incluído em sistema de parcelamento.

Os autos foram distribuídos ao Gabinete em 26.06.2013.

Determinei, em 12.08.2013 (fls. 1309), a expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional para esclarecer eventual quitação do crédito fiscal e, em caso negativo, que informasse sobre o cumprimento regular do pagamento das parcelas. A Fazenda Nacional respondeu que o crédito foi quitado (fls. 1.312) e foi dada vista ao Ministério Público Federal, que se manifestou no sentido de ser reconhecida a extinção de punibilidade, na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

A Lei nº 10.684/2003, prevê:

“Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.

§ 1º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva.

§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios.”

(grifei)

A Corte tem declarado a extinção de punibilidade nos crimes de natureza tributária previstos na Lei nº 8.137/90 e em casos de cometimento de apropriação indébita previdenciária e sonegação fiscal previdenciária, quando há integral pagamento dos valores devidos (como exemplo, RE 575.071-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julgamento em 05.02.2013 e HC 89794/SP, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, Julgamento em 19.06.2007).

Isto posto, declaro extinta a punibilidade dos réus, em relação aos

AP 451 / AL

fatos imputados na denúncia que deram fundamento à presente ação penal, em virtude da quitação integral do crédito tributário constituído no Processo Administrativo Fiscal 10.410.002.113/2001-61, nos termos do art. 9º § 2º, Lei nº 10.684/2003.

Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se. Oficie-se à Polícia Federal para anotação.

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Brasília, 26 de setembro de 2013.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator